

**Nr. 26 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 10.
Februar 1939**

R 43 II/ 1353b, Bl. 118–119 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Ostmarkgesetz, Sudetengaugesetz, Saarpfalzgesetz.

I. Mit Schreiben vom 13. 1. 1939 – I 28/39–2187 – hatte ich abermals eine Neufassung der drei Gesetzentwürfe vorgelegt, in denen ich, um die Verabschiedung der drei dringlichen Gesetzentwürfe zu erleichtern, *weiteren* Wünschen der einzelnen Ressorts Rechnung getragen hatte².

Von einer Verteilung dieser drei Neufassungen an die Ressorts glaubten Sie im Hinblick auf neuerlich eingegangene Wünsche der Ressorts absehen zu sollen³. Ein großer Teil dieser Änderungswünsche ist bereits in meinen Neufassungen vom 13. 1. berücksichtigt.⁴ Unabhängig hiervon gaben Sie dem Wunsche Ausdruck, daß erneut auch die bisher noch unberücksichtigten Wünsche auf die Möglichkeit ihrer Verwirklichung hin geprüft werden sollten. Außerdem wünschten Sie eine Zusammenstellung derjenigen Änderungsvorschläge, denen ich *nicht* entsprechen konnte.

II. In der Anlage übersende ich eine abermalige Neufassung der drei Gesetzentwürfe⁵ mit der Bitte, sie nunmehr den Ressorts zuzuleiten und eine beschleunigte Behandlung der Gesetze herbeizuführen, deren Verabschiedung im Kabinett ohne Schaden für die Sache nicht länger hinausgeschoben werden kann. Die vom Führer neuerdings in Aussicht genommene Vorbesprechung unter Beteiligung des Herrn Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring und des Herrn Reichsministers Heß begrüße ich dankbar⁶.

III. Zu den drei Gesetzentwürfen bestehen, nachdem ich den übrigen Wünschen Rechnung getragen habe, noch folgende Meinungsverschiedenheiten⁷:

– 1.

Über den Umfang des „Weisungsrechts“ des Reichsstatthalters erübrigen sich Ausführungen⁸. Ich darf auf meine abschließende Stellungnahme hierzu in meiner Vorlage zum Sudetengaugesetz

¹ Auch in R 1501/5399, S. 51–54.

² S. zuletzt ARH V, Nr. 280, Vorlagen des RIM vom 13./19. 1. 1939 und Ressortstellungen dort Anm. 9 nachgewiesen. Vgl. LUŽA, Österreich, S. 152 f.

³ Lt. Vm. des MD Kritzinger hatte StS Stuckart selbst am 25. 1. ihm telefon. mitgeteilt, daß er über die neuerl. Wünsche der Ressorts erst noch mit diesen verhandeln wolle, eine Verteilung der Entwürfe sich also zunächst erübrige. Kritzinger erschien dies sinnvoll, um nicht vorschnell eine weitere Welle negativer Voten auszulösen, desgleichen Lammers. R 43 II/1353b, Bl. 87.

⁴ Die folg. beiden Sätze am Rand von Kritzinger angestrichen und Marg.: „Von mir fernmündl. beim M[inister] d[es] I[nnern] angeregt. Kr[it]zinger!“.

⁵ OstmarkG: R 43 II/1353b, Bl. 120–131 und R 1501/5399, S. 65–87; SudetengauG: R 43 II/1368a, Bl. 55–63; SaarpfalzG: R 43 II/1366, Bl. 67–77.

⁶ Eine Vorbesprechung Hitlers mit Frick, Göring und Heß hatte Lammers selbst vorgeschlagen, als er den RIM mit Schreiben vom 5. 2. 1939 von Hitlers Absicht informierte, in der zweiten Februarhälfte eine Kabinettsitzung über die drei „Gaugesetze“ abzuhalten; s. Anhang, FV 29*; R 43 II/1353b, Bl. 88. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13297.

⁷ Zum Folgenden vgl. den achtseitigen Vm. Stuckarts für Frick vom 26. 1. 1939 über die verbliebenen Differenzpunkte, erstellt zur Vorbereitung dieser Vorlage: R 1501/5399, S. 55–62.

⁸ Zu diesem Kernpunkt der drei Entwürfe, der die Ressortwiderstände hauptsächlich auf sich zog, s. bereits ARH V, Nrr. 173 Anm. 5, 183 Ziff. D, 200a–c, 213, 227 Ziff. I, 243, 250. Zuletzt hatte der RfM mit Schreiben vom 18. 1. 1938 einem Weisungsrecht des RStH an die Sonderverwaltungen neuerlich vehement widersprochen: ARH V, Nr. 280 Anm. 9. – In seinem vorbereitenden Vm. für

(Schreiben vom 12. 12. 1938⁹ – Nr. I S 1092/38–1012 – Bezug nehmen. – Auf das Weisungsrecht des *Vertreters* des Reichsstatthalters verzichte ich hiermit ausdrücklich (§ 9 Abs. 2 des Ostmarkgesetzes, § 8 Abs. 2 des Sudetengaugesetzes und § 10 Abs. 2 des Saarpfalzgesetzes)¹⁰.

– 2.

Wegen der Frage der Amtsbezeichnung der „Vertreter“ der Reichsstatthalter (*statt* der Bezeichnung *Regierungspräsident* wird von einigen Herren Ministern die Bezeichnung *Vizepräsident* gewünscht¹¹) darf ich auf mein jüngstes Rundschreiben vom 4. Februar 1939 – Nr. I 140/39–2187 – Bezug nehmen. In diesem Schreiben habe ich ausgeführt, warum es mir *nicht* möglich erscheint, die Amtsbezeichnung *Vizepräsident* zu wählen¹².

– 3.

Alle drei Gesetzentwürfe sehen in Anlehnung an die bereits für Groß-Hamburg getroffene Regelung¹³ eine Bestimmung des Inhalts vor, wonach „*der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Obersten Reichsbehörden Aufgaben und Befugnisse bisheriger Sonderverwaltungen auf den Reichsstatthalter überträgt*“. Demgegenüber wird eine Fassung dahin gewünscht, daß „*die Obersten Reichsbehörden im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern*“ eine derartige Regelung treffen. Es mag dahingestellt sein, ob die in Rede stehende „Umstellung“ wirklich von praktischer Bedeutung ist, da in *beiden* Fällen Reichsinnenminister und beteiligte Oberste Reichsbehörden mitzuwirken haben und ohne Einverständnis der Beteiligten keine Maßnahme der in Rede stehenden Art getroffen werden kann. Auf alle Fälle aber erscheint es mir richtiger, bei Änderungen auf dem Gebiet der Verwaltungsorganisation die Initiative dem *Organisationsminister*, d.h. dem Reichsminister des Innern zu übertragen. Deshalb möchte ich an der vorliegenden Fassung festhalten, die dem *Wortlaut nach genau* dem „Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg“ entnommen ist und bisher keinerlei Anlaß zu Erinnerungen gegeben hat.

– 4.

Was die *Beteiligung* der durch einschlägige organisatorische Maßnahmen berührten Obersten Reichsbehörden bei der „Festlegung der inneren Gliederung“ der Behörden (des Reichsstatthalters, des Regierungspräsidenten, des Landrats) betrifft, so habe ich bereits in meinem Schreiben vom 13. 1. unter III eine entsprechende *Erklärung* abgegeben, die die Beteiligung sämtlicher in Betracht kommender Ressorts *gewährleistet*¹⁴.

– 5.

Einige wenige Ressorts geben dem Wunsche Ausdruck, daß (in der Stufe des Reichsstatthalters) *sämtliche* bestehenden „Sonderverwaltungen“ *unberührt* bleiben¹⁵, während nach den Gesetzentwürfen nur *solche* Sonderverwaltungen unberührt bleiben sollen, deren Zuständigkeit „durch

Frick (o. Anm. 7) erläuterte Stuckart, das RIM habe sich diese Forderung des StfD „aus grundsätzlichen politischen Erwägungen“ zu eigen gemacht, „obwohl wir nicht die Schwierigkeiten verkannten, die sich in sachlicher Beziehung („doppelte Befehlsquelle“), in räumlicher Hinsicht (*dieselbe* Fachverwaltungsbehörde untersteht gegebenenfalls dem Weisungsrecht *mehrerer* Reichsstatthalter) und schließlich aus der Tatsache der *Differenzierung* gegenüber der Regelung im *Altreich* ergeben“.

⁹ ARH V, Nr. 271 Ziff. a).

¹⁰ S. ARH V, Nrr. 243 Anm. 12, 271 Anm. 10.

¹¹ Vom RFM und PrFM in ihren Stellungnahmen vom 18. bzw. 27. 1. 1939: R 43 II/1366, Bl. 51–55, 64; R 1501/390, Bl. 267 f.

¹² R 43 II/1366, Bl. 66; R 1501/390, Bl. 270–272 (mit Entwurf). Der RIM argumentierte, die Stellung des RStH in den neuen Reichsgauen sei stärker als die des preuß. OP im Verhältnis zu den RegPräs. seiner Provinz. Dies müsse sich auch im Rang seines Vertreters gegenüber den nachgeordneten RegPräs. ausdrücken; die Bezeichnung als Vizeprä. werde seiner Stellung nicht gerecht. „Vielmehr muß der allgemeine Vertreter im Range den Regierungspräsidenten gleichstehen.“

¹³ *Groß-Hamburg-Gesetz* vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 91) und *Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg* vom 9. 12. 1937 (RGBl. I S. 1327); s. ARH IV, Nrr. 11, 21 P. 3, 146, 186 P. 1.

¹⁴ Der RIM führte hier aus, es sei „für mich selbstverständlich, daß jeweils alle diejenigen Ressorts von vornherein zu beteiligen sein werden, deren Geschäftsbereich durch die betreffenden Dienststellen erfaßt wird. Ich möchte annehmen, daß diese hiermit gegebene Zusage genügt, sodaß die Aufnahme der Beteiligung aller in Betracht kommenden Ressorts in die Gesetze selbst entbehrlich ist.“ R 43 II/1363b, Bl. 50 f.

¹⁵ Etwa der REM und der RForstMstr. in ihren Stellungnahmen vom 19./23. 12. 1938 bzw. 13. 1. 1939: R 43 II/1366, Bl. 30, 47 f.; R 43 II/1368a, Bl. 17–19, 26.

Reichsrecht“ begründet ist (§ 4 des Ostmarkgesetzes¹⁶, § 3 des Sudetengaugesetzes, § 5 des Saarpfalzgesetzes)¹⁷.

Ich lehne es ab, im Zuge der Neuaufbaugesetzgebung neben der reichsrechtlich nun einmal vorhandenen Aufspaltung der Verwaltung auch noch landesrechtliche Sonderverwaltungen zu konservieren. Im übrigen ist es bei Durchführung der einzelnen Gesetze durchaus möglich, berechtigten Sonderwünschen gerecht zu werden.

IV. Für das *Sudetengaugesetz* (§ 9 Abs. 2) und das *Saarpfalzgesetz* (§ 11 Abs. 2) ist von einer Seite der Wunsch nach Streichung des Satzes „Der Verkehr zwischen den Obersten Reichsbehörden und den Regierungspräsidenten geht durch die Hand des Reichsstatthalters“ ausgesprochen worden¹⁸. Ich lege ganz besonderen Wert darauf, daß diese Bestimmung im Gesetz selbst verankert wird, da diese Bestimmung gemeinsam mit der allgemeineren Bestimmung, wonach „die Regierungspräsidenten an die Weisungen des Reichsstatthalters gebunden sind“, die *Unterstellung* der Regierungspräsidenten unter den Reichsstatthalter klar zum Ausdruck bringt.

V. Von einer unmittelbaren Übersendung dieses Schreibens nebst den drei neugefaßten Gesetz-entwürfen an die Ressorts habe ich abgesehen. Ich bitte Sie, diese Verteilung Ihrerseits zu veranlassen¹⁹.

40 Überdrucke dieses Schreibens und seiner drei Anlagen sind beigelegt.

Frick

¹⁶ Identischer Wortlaut für alle drei Gesetze zit. ARH V, Nr. 243 Anm. 7.

¹⁷ Weil Stuckart sich keinen Illusionen hingab, daß die dem Groß-HamburgG nachgebildete Klausel (o. Ziff. 3) angesichts des Beharrens der Sonderverwaltungen auf Eigenständigkeit „praktisch zu keinem Ergebnis führen“ werde, diskutierte er in seinem Vm. für Frick (o. Anm. 7) eingehend die Möglichkeit ihrer Ein- oder Angliederung und schlug vor, die vorgenannten Paragraphen wie folgt neu zu fassen: „Die Behörden der Sonderverwaltungen in der Stufe des Reichsgaues werden dem Reichsstatthalter angegliedert. [...]“ Nur notfalls sollten davon Reichsjustiz-, Reichsfinanz-, Reichsbahn- und Reichspostverwaltung ausgenommen werden. Er bat aus diesem Grund auch „unbedingt an dem Weisungsrecht [o. Ziff. 1] festzuhalten. Nur wenn es als Damoklesschwert über den Ressorts schwebt, wird mit den Ressorts in der Kabinettsitzung in Richtung der Ein- oder Angliederung von Sonderbehörden weiterzukommen sein.“

¹⁸ Vom RWiM in seiner Stellungnahme vom 19. 1. 1939 zu beiden Gesetzen: R 43 II/1366, Bl. 49; R 43 II/1368a, Bl. 32.

¹⁹ Das vorlieg. Schreiben samt den Entwürfen wurde von der Rkei am 15. 2. 1939 als Kabinettsache verteilt; R 43 II/1353b, Bl. 118; R 2/11373a, Bl. 114–127. Die Ressorts erneuerten sogleich ohne Ausnahme ihre Einsprüche bzw. hielten ihre Änderungswünsche aufrecht; im einzelnen s. R 43 II/1353b, Bl. 93–116; R 43 II/1366, Bl. 79–84, 88–106; R 43 II/1368a, Bl. 64–86; R 1501/390, Bl. 279–283; R 2/11373a, Bl. 128. Als zweifelhaft wurde, ob es zu der für Februar gepl. Kabinettsitzung kommen würde, bestürmte Heß Lammers mit Schreiben vom 19. 2., die Gesetze verträgen keinen Aufschub mehr, Lammers möge sie doch Hitler nochmals vortragen und ihn bitten, sie trotz der Einsprüche zu vollziehen; R 43 II/1353b, Bl. 133 f. (APK I 1, Reg. Nr. 13303). Davon riet Kritzingen ab: Auch wenn der Führer sich bereits für die herausgehobene Stellung der RStH, wie vom RIM intendiert, ausgesprochen haben sollte, sei es grundsätzlich besser, „wenn die beteiligten Reichsminister Gelegenheit erhalten würden, ihren Standpunkt zur Sprache zu bringen“. Seinem Vm. vom 6. 3. 1939 waren auch Synopsen über die offenen Differenzpunkte beigelegt; R 43 II/1353b, Bl. 136–139; R 43 II/1368a, Bl. 92–96; R 43 II/1366, Bl. 109 f. Am 9. 3. erhielt Lammers über RL Bormann Weisung, sich am 14. 3. in Wien zur Schlußbesprechung des OstmarkG mit Hitler und Bürckel bereitzuhalten, und StS Stuckart übersandte dazu noch am selben Tag ausfertigungsreife Reinschriften der drei Gesetze; R 43 II/1353b, Bl. 140 f. (APK I 1, Reg. Nr. 13347); R 43 II/1356, Bl. 65–67; R 43 II/1366, Bl. 85–87. Mit Telegramm an Lammers vom 8. 3. hatte auch Bürckel wiederum die Eingliederung der Sozial-, Arbeits- und Wirtschaftsverwaltung in die Behörde des RStH gefordert (s. ARH V, Nr. 280 Anm. 9) und auf der ungeschmälernten Verankerung von dessen Weisungsrecht bestanden, ferner beantragt, sein Mandat als RKom. zwecks Liquidierung der österr. Landesregierung und deren Kompetenzen (hierzu Dok. Nr. 34) zu verlängern; R 43 II/1353b, Bl. 146–155; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13348.

Der Termin in Wien fiel dem Höhepunkt der Tschechei-Krise zum Opfer, aber beim Vortrag am 25. 3. erhielt Lammers nun Bescheid, sich am 12./13. April auf dem Berghof einzufinden; s. Anhang, FV 125*. Nach einer dreivierteljährigen Vorbereitungszeit und mehreren geplatzen Terminen fand die Schlußbehandlung der drei Gesetze auch tatsächlich dort am 13. 4. 1939 in Anwesenheit von Lammers, RIM Frick, StS Stuckart, GL Bürckel und RStH Seyß-Inquart statt; Terminplanung s. R 43 II/1353b, Bl. 158; R 43 II/1366, Bl. 107 f. Über das Ergebnis instruierte der RMRk tags darauf die Ressorts per Rundschreiben: Dok. Nr. 69.

Zitierhinweis

Nr. 26 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 10. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d026>